N. R.G. 50686/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **50686/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO

OPPONENTE / ATTORE

contro

CP_1 **, IN PERSONA DEL LEG. RAPP.TE P.T.** (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. TOMASSONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA APPIA NUOVA 612 00179 ROMA presso il difensore avv. TOMASSONI ROBERTO

OPPOSTA / CONVENUTA

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società *CP_1* ha ottenuto dal Tribunale decreto ingiuntivo n. 12582/2021, emesso lo 02.07.2021, per il pagamento della somma di € 7.250,00 oltre spese ed interessi, per la ristrutturazione e manutenzione eseguite in favore del fabbricato in favore del *Parte_1* .

Quest'ultimo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando, in via preliminare, la nullità della procura e la domanda nel merito.

Con ordinanza dello 01.02.2022è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa è stata rinviata per la emissione del provvedimento ex art. 281 sexies CPC all'udienza del 18.112022.

All'udienza indicata, la causa non veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies CPC, ma, rimessa sul ruolo, veniva sottoposta alla parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis CPC e fissata in trattazione scritta ex art. 127 ter CPC allo 02.12.2022, la data di discussione della proposta medesima e la verifica dell'accettazione dalle parti.

Avuto esito negativo la proposta delle parti, l'udienza veniva differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.03.2023 nelle forme della trattazione scritta.

All'udienza indicata, tenuto conto della non particolarità delle questioni economiche sottese alla domanda, le parti venivano nuovamente invitate a conciliare la lite e la causa subiva un nuovo differimento all'udienza del 27.04.2023 per la nuova discussione orale, poi, per ragioni di ruolo, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quiquies CPC.

Letti gli atti ed i documenti di causa; lette le note conclusive delle parti;

richiamati tutti i provvedimenti istruttori emessi con riferimento all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

richiamato anche il medesimo provvedimento con cui non è stata ritenuta

meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della procura;

si osserva che l'opposizione è rimasta non provata e generica anche all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 co. VI CPC.

Richiamati i principi ormai consolidati per cui nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opponente, attore in senso formale, la prova rigorosa dei motivi su cui fonda la propria opposizione al decreto ingiuntivo, comprovando la esistenza di elementi modificativi ed estintivi della propria obbligazione, atteso che tale fase – eventuale – instaura un giudizio di merito diretto alla verifica della fondatezza del credito dell'ingiungente;

considerato che la parte opponente non ha comprovato alcun elemento a sostegno della propria posizione ed anzi limitandosi ad una contestazione di stile delle ragioni creditorie, mentre la parte opposta, ex latere sui, onerata della prova della sussistenza delle ragioni di credito, ha provveduto ad allegare al monitorio, il titolo in base al quale ha agito, e d in particolare il contratto di appalto, il certificato di fine lavori ed il collaudo debitamente sottoscritto, gli acconti versate dalla parte opponente ed il registro di contabilità dei lavori, deve ritenersi aver diligentemente adempiuto all'attività processuale dovuta.

Da tutto quanto osservato, l'opposizione deve essere respinta e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità della domanda.

Tenuto conto della condotta processuale della parte opponente, rimasta silente anche in occasione della formulazione della proposta conciliativa e di una serie di rinvii disposti a tal fine, si accoglie la richiesta della parte opposta alla condanna del *Parte_2* al pagamento di una somma equitativamente determinate, somma indicata in dispositivo, perché risulta aver agito / resistito in giudizio con dolo / colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Respinge l’opposizione, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo e la domanda monitoria;

2) Condanna altresì la parte opponente, il *Controparte_2* *[...]* a rimborsare alla parte opposta, la società *CP_1* le spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;

3) Condanna la parte opponente, il *Controparte_2*, al pagamento in favore della parte opposta, la società *CP_1* della somma di € 2.500,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 CPC, somma così equitativamente determinata.

ROMA, 03.08.2023

Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta